



2021 证券从业资格考试《证券市场基本法律法规》 考点精讲：证券法

考点一：证券发行和交易的“三公”原则

证券法的基本原则是证券法的立法精神的体现，是证券发行、证券交易和证券管理活动必须遵循的最基本的准则，它贯穿证券立法、执法和司法活动的始终。

1. 公开原则

公开原则是证券法的核心和精髓所在。证券法的公开原则既包括与证券发行、交易行为有关的各种信息公开，也包括与证券发行、交易有关的规则公开；既包括证券发行人及其有关的信息公开，也包括市场其他参与者的信息公开。就主体而言，所有证券市场的参与者，包括发行人、中介机构、投资者、监管者都应当遵循公开原则。但主要对象则是上市公司和监管机构。

根据证券法的公开原则，要求公司和有关单位所披露的信息必须做到真实、准确、完整、充分、及时和可利用，不得有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。从公开的过程来看，包括发行公开、上市公开、上市后其信息持续公开。从公开的内容看，主要是公司招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告及经营状况和其他影响证券交易的重大事件。

2. 公平原则

公平原则是指在证券发行和证券交易中双方当事人的法律地位平等、法律待遇平等、法律保护平等，以及所有市场参与者的机会平等。平等的保护不仅是形式的，也是实质上的，对于证券市场的中小投资者而言，实质上的公平，则意味着重点保护。

3. 公正原则

公正原则是指在证券发行和交易中，应制定和遵守公正的规则，证券监管机关和司法机关应公正地适用法律法规，对当事人应公正平等地对待，不偏袒任何一方。公正原则的实质在于使不同的证券主体获得公正的对待，禁止任何人在证券发行和交易中以其特权或优势获得不正当的利益，使对方当事人蒙受不公正的损失。此外，公平原则强调实体正义和实质正义，而公正原则则强调程序正义和形式正义。公平的核心是平等，公正的核心则是无私、中立。因此，根据公正原则，首先要求立法者制定公正的规则，以实现市场各主体之间的利益平衡。其次要求执法者与司法者在法律范围内，公正地执行法律，解决利益冲突与纠纷。

考点二：内幕交易

内幕交易又称知情证券交易，是指内幕人员以及其他通过非法途径获取公司内幕信息的人，利用该信息进行证券交易而获利的行为。





考点三：操纵证券交易价格

操纵证券交易价格是指在证券市场中，制造虚假繁荣、虚假价格、诱导或者迫使其他投资者在不了解真相的情况下作出错误投资决定，使操纵者获利或减少损失的行为。操纵证券交易价格实质上是一种对不特定人的欺诈行为。操纵者利用非法手段，使投资者产生投资决策失误，并以此获利。为了保护投资者的利益，维持证券交易公正合理地进行，必须严格禁止操纵市场行为。

考点四：证券发行的一般规定

证券发行是指经过批准符合发行条件的证券发行人，以筹集资金为目的，按照一定的程序将股票、公司债券以及其他证券销售给投资者的一系列行为的总称。

《中华人民共和国证券法》规定：公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。

证券发行有下列情形之一的，为公开发行：

- (1) 向不特定对象发行证券。
- (2) 向累计超过 200 人的特定对象发行证券。
- (3) 法律、行政法规规定的其他发行行为。

考点五：股票发行的相关内容





要点	内容
股票发行的条件	设立股份有限公司申请公开发行股票,应当符合下列条件: (1)其生产经营符合国家产业政策。 (2)其发行普通股限于一种,同股同权。 (3)发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的 35%。 (4)在公司拟发行的股本总额中,发起人认购的部分不少于人民币 3 000 万元,但是国家另有规定的除外。 (5)向社会公众发行部分不少于公司拟发行的股本总额的 25%,其中公司职工认购的股本数额不得超过拟发行社会公众发行的股本总额的 10%;公司拟发行的股本总额超过人民币 4 亿元的,中国证监会按照规定可以酌情降低向社会公众发行的部分的比例,但是最低不少于公司拟发行的股本总额的 10%。 (6)发起人在近 3 年内没有重大违法行为。 (7)证券委规定的其他条件
公司公开发行新股的条件	公司公开发行新股,还应当符合下列条件: (1)具备健全且运行良好的组织机构。 (2)具有持续盈利能力,财务状况良好。 (3)最近 3 年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为。 (4)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

